



CUT: 3344-2022

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0255-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 08 de septiembre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 3344-2022 instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de aguas tipificada en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **24.10.2025** contra la señora **MERCEDES ORE DURAN**, identificada con DNI N° **25132518**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12. del artículo 15 de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, de los bienes naturales asociados a estas y de la infraestructura hidráulica, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, señala que la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1** Que, mediante Acta de Verificación Técnica de Campo N° 107-2024-AOZH de fecha 27.11.2024, el personal de la oficina de enlace Salvación de la Administración Local de Agua constató la ocupación no autorizada de un área de 0.70 hectáreas (ha) en la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata, sector Pilcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco (Unidad Hidrográfica Intercuenca Alto Madre de Dios), observándose un área de 0.20 ha con cultivo de plátano en producción y un área de 0.50 ha con vegetación arbustiva y forestal, por parte de la señora Mercedes Ore Duran. La descripción de dicha ocupación es conforme al siguiente detalle:



Descripción	Coordenadas geográficas WGS-84-Zona 19 Sur			Bienes asociados ocupados	Área (ha)	Ubicación Política			
	Vértice	Este (m)	Norte (m)			Sector	Distrito	Provincia	Región
Por ocupar sin la autorización la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata, en un área de 0.20 ha. con cultivo temporal de plátano.	V1	239 912	8 570 810	Ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata	0.70	Pilcopata	Kosñipata	Paucartambo	Cusco
	V2	239 875	8 570 801						
	V3	239 847	8 570 822						
	V4	239 789	8 570 900						
	V5	239 847	8 570 972						

3.2 Que, mediante Informe Técnico N° 0054-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS de fecha 18.07.2025, la ALA Tahuamanu - Madre de Dios informó que la administrada contó con una autorización previa de uso temporal mediante Resolución Directoral N° 0032-2022-ANA-AAA.MDD de fecha 11.02.2022, la cual caducó el 11.02.2024; al no haber tramitado la renovación de dicho título, la ocupación de las áreas mencionadas en el acápite anterior no está autorizada, recomendándose el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

4.1 A través del acta de notificación N° 0276-2025-ANA-AAA-ALA.TMD, de fecha 24.10.2025, se notificó la notificación N° 0070-2025-ANA-AAA-ALA-TDM, de fecha de notificación 24/10/2025, con el que se comunica válidamente a la administrada el inicio formal del Procedimiento Administrativo sancionador por ocupar un área de 0.20 ha, con cultivos de plátano dentro de la faja marginal instalados por parte de la señora Mercedes Ore Duran, dentro de Ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata; hecho tipificado como infracción en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos: *"Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas"*, en concordancia con el numeral 6. del artículo 120 de la referida Ley "ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente", otorgándole a la administrada cinco (05) días hábiles contados a partir de la notificación para que pueda realizar su descargo por escrito.

4.2 Mediante la Carta N° 002-MOD/2025, recepcionada el 29.11.2025, la administrada presentó sus descargos alegando que, por desconocimiento de los trámites, no advirtió la fecha de vencimiento para solicitar la renovación de la autorización de uso de la faja marginal en la margen izquierda del río Pilcopata. Asimismo, manifestó que requería contar con la opinión técnica favorable de la Agencia Agraria Paucartambo – Kosñipata; sin embargo, dicho trámite se vio imposibilitado debido a que el responsable de dicha entidad no se encontraba atendiendo por motivos de salud, precisando que regularizará el procedimiento a la brevedad. Descargos que fue presentado fuera del plazo.

4.3 Mediante Informe Técnico N° 0015-2026 ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS, de fecha 05.03.2026 (informe final de instrucción) el órgano instructor en los numerales del informe concluye:

- i) De acuerdo al Informe Técnico N° 0054-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/WJTS, de fecha 18.07.2025, y el Acta de Verificación de Campo N° 107-2024-AOZH, de fecha 27.11.2024, se constató la ocupación de la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata, sin la autorización correspondiente de la Autoridad Nacional del Agua, por parte de la administrada, quien ha instalado cultivos de plátano en un área de 0.20 ha en producción, ubicado en el sector de Pilcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco, unidad hidrográfica Intercuenca Alto Madre de Dios, precisándose además que la Resolución Directoral N° 0032-2022-ANA-AAA.MDD emitido en fecha 11.02.2022 se encontraba caduca a la fecha de la verificación técnica de campo.



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 6195A968

- ii) La administrada, es responsable de ocupar sin la autorización la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata, hecho que se encuentra tipificado como infracción en materia de recursos hídricos en el numeral 6. del artículo 120 de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338 concordante con el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado con Decreto Supremo N° 001-2010-AG. Por lo tanto, la presunta infracción cometida por la administrada, se propone que se califique como Leve, de acuerdo con el numeral 278.1 del artículo 278° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos Ley N° 29338, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG.

- 4.4** A través del Memorando N° 0197-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD en fecha 10.03.2026, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.
- 4.5** Mediante la Carta N° 0083-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 18.03.2026, notificada y recibida por la administrada el 09.05.2026, según se desprende del cargo de la notificación que se puede visualizar en el SISGED, en el cual se notificó el Informe Final de Instrucción conforme al numeral 5 del artículo 255 del TUO de la Ley N° 27444, concediéndole un plazo de cinco (5) días hábiles para formular sus descargos finales, los cuales no fueron presentados dentro del término legal.
- 4.6** Transcurrido el plazo otorgado de cinco (5) días hábiles, la administrada no formuló el descargo respectivo, por lo que corresponde continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0126-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 08.09.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua efectuó el siguiente análisis de fondo:

- 5.1** Revisado los antecedentes en el sistema la administrada contaba con una Resolución Directoral N° 0032-2022-ANA-AAA.MDD de fecha 11.02.2022, la cual venció y caducó el 11.02.2024, donde autorizo el uso temporal de 0.97 ha de faja marginal izquierdo (río Pilcopata) para la siembra de cultivos (plátano). Por otro lado, mediante acta de verificación Técnica de campo N° 107-2024-AOZH, de fecha 27.11.2024 se realizó la constatación, donde se verifico el cultivo de plátano en un área de 0.20 ha, se veía con vegetación; dicho cultivo fue instalada dentro de la faja marginal por parte de la administrada con el cual se acredita fehacientemente la responsabilidad en la comisión de la infracción y el Informe Técnico N° 0054-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMB/WJTS de fecha 18.07.2025, que no han sido desvirtuados por la administrada en su debido momento conforme corresponde la norma, en consecuencia los hechos se desprenden del acta de campo, se subsume la infracción en el literal f) del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 6 del artículo 120 de la Ley N° 29338.
- 5.2** De conformidad al artículo 278 del Reglamento de la Ley de recursos Hídricos la infracción se califica como leve en razón de que la infracción cometida por parte de la administrada viene de un título habilitante temporal anterior y a la escala productiva evaluada; en consecuencia corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el órgano instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible a la administrada infractora Mercedes Ore Duran, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo imponerse una sanción de **amonestación escrita**. Asimismo, disponer que se realice acciones orientadas a restaurar la ribera y faja marginal izquierda del río Pilcopata, ubicada en el sector Pillcopata, distrito de Kosñipata, provincia de Paucartambo, departamento de Cusco al



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 6195A968